

[기출][2][2025-1-2]하위 인사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간
도과 여부

【문제 1】 상시 근로자 약 1,300 명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A 회사는 사무직 (전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A 회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 유일한 노동조합으로서 2019 년 12 월 "품질향상을 위한 격려금 100 만원"을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 무관심하였다. 2021 년 10 월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A 회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021 년 12 월 산별노조 A 지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A 회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만 60 세 생월 말일이고, 생산직은 만 60 세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A 회사는 사무직에 대하여는 매년 12 월 당해 연도 인사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A 회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사고과에서 하위등급을 받아 2023 년 1 월부터 12 월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1 월부터 9 월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 노동위원회는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 82 조 제 2 항에서 규정한 구제신청시간을 도과하였다는 이유로 甲의 부당노동행위 구제신청을 각하하였다. 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논하시오. (25 점)